



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्रधिकार प्रांकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, बुदवार, 4 फिब्रवरि 1998/1920 शक

New Delhi, Wednesday, 4th February 1998

புது தில்லி, 1998, பிப்ரவரி திங்கள் 4, புதன்கிழமை

Ministry of Law, Justice and Company Affairs

(Legislative Department)

New Delhi, the 4th February 1998

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றத் துறை)

புது தில்லி 4, பிப்ரவரி 1998

The translation in Tamil of the Cutchi Memons Act, 1938 (10 of 1938), The Sugar Development Fund Act, 1982 (4 of 1982), The Foreign Recruiting Act, 1874 (4 of 1874), The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976 (56 of 1976), The Economic Offences (Inapplicability and Limitation) Act, 1974 (12 of 1974), The Married Women's Property Act, 1874 (3 of 1874), The Anand Marriage Act, 1909 (7 of 1909), The Post Office Cash Certificates Act, 1917 (18 of 1917), The Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), The Exchange of Prisoners Act, 1948 (58 of 1948), The Hindu Marriages (Validation of Proceedings) Act, 1960 (19 of 1960), The Cine-Workers Welfare Fund Act, 1981 (33 of 1981), The Prevention of Damage to Public Property Act, 1984 (3 of 1984), The Places of Worship (Special Provisions) Act, 1991 (42 of 1991), The Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), The Indian Bills of Lading Act, 1856 (9 of 1856), The Epidemic Diseases Act, 1897 (3 of 1897), The Industrial Disputes (Banking and Insurance Companies) Act, 1949 (54 of 1949), The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976

(11 of 1976) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts there of in Tamil under clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

கச்சிமெமன்கள் சட்டம், 1938 (10/1938), சர்க்கரை வளர்ச்சி நிதியச் சட்டம், 1982 (4/1982), அயல்நாட்டிற்கு ஆளேடுதல் சட்டம், 1874 (4/1874), பீடித்தொழிலாளர்கள் நல்வாழ்வு மேல்வரிச் சட்டம், 1976 (56/1976), பொருளியல் குற்றச்செயல்கள் (வரம்பு பொருந்தாமைச்) சட்டம், 1974 (12/1974), திருமணமான மகளிரின் சொத்துச் சட்டம், 1874 (3/1874), ஆனந்த் திருமணச் சட்டம், 1909 (7/1909) அஞ்சலகப் பண உறுதிச் சான்றுகள் சட்டம், 1917 (18/1917), தூதரக மற்றும் துணைத் தூதரக அலுவலர்கள் (ஆணை மொழிகள் மற்றும் கட்டணங்கள்) சட்டம், 1918 (41/1918), கைதிகள் பரிமாற்றச் சட்டம், 1948 (58/1948), இந்துத் திருமணங்கள் (நடவடிக்கைகளைச் செல்லுந்தன்மையுடையனவாக்குதல்) சட்டம், 1960 (19/1960), திரைப்படத் தொழிலாளர்கள் நலப்பாட்டு நிதியச் சட்டம், 1981 (33/1981), பொதுச் சொத்திற்குச் சேதம் விளைவித்தலைத் தடுத்தல் சட்டம், 1984 (3/1984), வழிபாட்டு இடங்கள் (தனியுறுவகையங்கள்) சட்டம், 1991 (12/1991), பகைவர் சொத்துச் சட்டம், 1968 (34/1968), இந்தியக் கப்பற்சரக்குப் பட்டியல்கள் சட்டம், 1856 (9/1856), கொள்ளை நோய்கள் சட்டம், 1897 (3/1897), தொழில்துறைப் பூசல்கள் (வங்கித் தொழில் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுமங்கள்) சட்டம், 1949 (54/1949), விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணிவரைக் கட்டுகள்) சட்டம், 1976 (11/1976) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973)இன் பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணி வரைக்கட்டுகள்)
சட்டம், 1976

1(சட்ட எண் 11/1976)

[1976, ஜனவரி 25]

குறித்தசில நிறுவனங்களில் விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர்களின் குறித்தசில பணி வரைக்கட்டுகளை ஒழுங்குறுத்துவதற்கான ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் இருபத்து ஆறாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டம் இயற்றப்படுவதாக :—

1. (1) இந்தச் சட்டம், விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் (பணி வரைக்கட்டுகள்) சட்டம், 1976 என்று வழங்கப்படும்.

(2) இது இந்தியா முழுவதையும் அளவிடும்.

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் தேதியிலிருந்து செல்லாற்றல் பெறும் ; மற்றும் வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கு வெவ்வேறு தேதிகள் குறித்திடப்படலாம்.

(4) இது, முதல் நேர்வில், மருந்தாக்கத் தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் பொருந்துகிறது.

(5) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படும் தேதிமுதல் செல்திறம் பெறுமாறு, அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட தொழில் எதிலும் ஈடுபட்டிருக்கிற பிற நிறுவனம் எதற்கும் இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் பொருந்துமாறு செய்யலாம்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

(அ) “நிறுவனம்” என்பது மருந்தாக்கத் தொழிலில் அல்லது அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட தொழில் எதிலும் ஈடுபட்டிருக்கிற ஒரு நிறுவனம் என்று பொருள்படும் ;

(ஆ) “அறிவிக்கை” செய்யப்பட்ட தொழில்” என்பது, பரிவு 3இன்படி அத்தகையதாக விளம்பப்பட்ட ஒரு தொழில் என்று பொருள்படும் ;

(இ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளினால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும் ;

(ஈ) “விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர்” என்பது, விற்பனை அல்லது ஆகுதொழில் அல்லது இரண்டின் ஊக்குவிப்பு தொடர்பான பணி எதையும் செய்வதற்கு கூலிக்காக, அல்லது வெகுமதிக்காக, நிறுவனம் எதிலும் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள அல்லது ஈடுபட்டுள்ள (தொழில் பயிலுநர் உள்ளடங்கலாக) எந்தப் பெயராலும் அழைக்கப்படுகிற, மற்றும்

(i) மாதம் ஒன்றுக்கு எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேற்படாத (தரகு எதையும் உள்ளடக்காத கூலியாக இருக்கிற) கூலியைப் பெறுகிற, அல்லது

(ii) அத்தகைய நிறுவனத்திற்கு இந்தச் சட்டம் பொருந்துகிற மாதத்திற்கு ஒட்டி முந்திய பன்னிரண்டு மாதங்களில் (தரகு உள்ளடங்கலான கூலியாக இருக்கிற) கூலியை அல்லது தரகை மட்டும் இரு நேர்விலும் மொத்தமாக ஒன்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேற்படாது பெற்றிருந்து, ஆண்டு ஒன்றில் மேற்சொன்ன தொகைக்கு மேற்படாத, மொத்தத்தில் அத்தகைய கூலியை அல்லது தரகை தொடர்ந்து பெறுகிற

நபர் எவரும் என்று பொருள்படும். ஆனால், முக்கியமாக மேலாண்மை அல்லது நிருவாக திறமுறையில் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள அல்லது ஈடுபட்டுள்ள அத்தகைய நபர் எவரையும் உள்ளடக்காது.

(உ) இந்தச் சட்டத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டு ஆனால் பொருள் வரையறை செய்யப்படாத மற்றும் தொழிற்சாலைப் பூசல்கள் சட்டம், 1947இல் பொருள் வரையறைசெய்யப்பட்ட சொற்கள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் அனைத்தும். அந்தச் சட்டத்தில் அவற்றுக்கு முறையே குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருள்களை உடையதாகும்.

3. மைய அரசாங்கமானது, (மருந்தாக்க தொழிலாக இராத) தொழில் ஏதொன்றின் தன்மை, விற்பனை அல்லது ஆகுதொழில் அல்லது அவ்விரண்டின் ஊக்குவிப்பு தொடர்பான பணி எதையும் செய்வதற்கு, அத்தகைய தொழிலில் வேலைக்கமர்த்தப்பட்ட பணிபுரிவோர்களின் எண்ணிக்கை, அத்தகைய பணி புரிபவரின் பணி வரைக்கட்டுகள் மற்றும் மைய அரசாங்கத்தின் கருத்தில் தொடர்புடைய பிற பொருட் கூறுகள் ஆகியவற்றைக் கவனத்தில் கொண்டு, அத்தகைய தொழிலை இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, ஓர் அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட தொழில் என்று விளம்புகை செய்யலாம்.

குறித்தசில தொழில்களை அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட தொழில்கள் என்று விளம்புகை செய்வதற்கு மைய அரசாங்கத்திற்குள்ள அதிகாரம்.

4. வகுத்துரைக்கப்படலாகும் விடுமுறை நாட்கள், தற்செயல் விடுப்பு அல்லது பிறவகைப்பட்ட விடுப்புக்கும் கூடுதலாக (தரகு எதையும் உள்ளடக்காத கூலியாக இருக்கிற) கூலியைப் பெறுகிற விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர் ஒவ்வொருவருக்கும்—

விடுப்பு.

(அ) பணியில் செலவிட்ட காலத்தில் பதினொன்றில் ஒன்றுக்குக் குறையாத முழுக் கூலியுடனான ஈட்டியவிடுப்பு,

(ஆ) பணிக் காலஅளவில் பதினெட்டில் ஒன்றுக்குக் குறையாத மருத்துவச் சான்றிதழின் பேரிலான பாதி கூலியுடனான விடுப்பு

அவ்வாறு வேண்டிக்கொள்ளப்படுமாயின், வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

5. விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவரைப் பொறுத்த வரையில், பணியமர்த்துநர் ஒவ்வொருவரும், அத்தகைய பணிபுரிபவருக்கு வகுத்துரைக்கப்படும் வடிவத்தில் பதவியமர்த்தக் கடிதம் ஒன்றை—

பதவியமர்த்த கடிதத்தை வழங்குதல்

(அ) இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கத்தில் அவ்வாறு அவர் பதவியமர்த்தம் செய்யப்பெற்றிருக்கிற நேர்வு ஒன்றில், அத்தகைய தொடக்கத்திலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள், மற்றும்

(ஆ) பிற நேர்வு எதிலும், அவர் அவ்வாறு பதவியமர்த்தம் செய்யப்படுவதன் பேரில்

அளித்தல் வேண்டும்.

விற்பனை
ஊக்குவிப்பு
பணிபுரிபவர்களின்
மீது குறித்ததில்
சட்டங்களின்
பொருத்துரை.

6. (1) வேலையாட்கள் சரியீட்டுச் சட்டம், 1923 இன் வகையங்கள் அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ளவாறு அந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படி பணிபுரிபவர்களின்மீது அல்லது வேலையாட்கள் தொடர்பாக அவை பொருத்துவன போன்று விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாகப் பொருத்தும்.

(2) 1{ * * * * }

11/1948

(3) குறைந்த அளவுக் கூலிச் சட்டம், 1948 இன் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ளவாறு, அந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படி பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாக அவை பொருத்துவன போன்று விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாகப் பொருத்தும்.

68/1961

(4) பேறுகால நலப் பயன் சட்டம், 1961 இன் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ளவாறு, அந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படி நிறுவனம் எதிலும், நேரடியாகவோ அல்லது முகவாண்மை எதன் மூலமாகவோ கூலிக்காக வேலைக்கமர்த்தப்பட்டிருக்கிற பெண்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாக அவை பொருத்துவனபோன்று, பெண்களாக இருக்கிற விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாகப் பொருத்தும்.

21/1965

(5) மேன்தொகை கொடுத்தல் சட்டம், 1965 இன் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ளவாறு, அந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படி பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாக அவை பொருத்துவன போன்று விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாகப் பொருத்தும்.

39/1978

(6) பணிக்கொடை கொடுத்தல் சட்டம், 1972 இன் வகையங்கள் அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ளவாறு, அந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படி பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாக அவை பொருத்துவன போன்று, விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாகப் பொருத்தும்.

பதிவேடுகளைப்
பேணிவருதல்.

7. ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாக பணிபுரிபவர் ஒவ்வொருவரும், வகுத்துரைக்கப்படும் முறையில் பதிவேடுகளையும் பிற ஆவணங்களையும் வைத்து 45/1860 வருதலும் பேணிவருதலும் வேண்டும்.

1. தொழிற்சாலைப் பூசல்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 1982 (46/1982) இன் பிரிவு 24 இனால் விட்டுவிடப்பட்டது விட்டுவிடப்பட்ட உட்பிரிவு (2) பின்வருமாறு இருக்கும் :-

தொழிற்சாலைப் பூசல்கள் சட்டம், 1947 இன் வகையங்கள், அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலில் உள்ளவாறு அந்தச் சட்டத்தின் பொருளின்படி வேலையாட்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாக அவை பொருத்துவனபோன்று விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களுக்கு அல்லது அவர்கள் தொடர்பாகப் பொருத்தும். மற்றும் தொழிலியல்பூசல் தொடர்பாக அந்தச் சட்டத்தின் நடவடிக்கை ஏதொன்றின் நோக்கங்களுக்காக எந்த விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர் ஒருவர் அந்தப் பூசல் தொடர்பாக அல்லது அதன் விளைவாக விலக்கப்பட்டுள்ளாரோ, நீக்கப்பட்டுள்ளாரோ அல்லது ஆட்குறைப்புக்கு உள்ளாக்கப்பட்டுள்ளாரோ அல்லது எந்த விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவரை விலக்குதல், நீக்குதல் அல்லது ஆட்குறைப்புச் செய்தல் அந்தப் பூசல் காரணமாக இருந்ததோ அந்த விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர் ஒருவரை உள்ளடக்குவதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

8. (1) மாநில அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயி ஆய்வாளர்கள் லாக இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக, அது பொருத்தமெனக் கருதுகிற நபர்களை ஆய்வாளர்களாக அமர்த்தலாம், மற்றும் அவர்கள் எந்த வட்டார எல்லைகளுக்குள் அவர்களது அலுவற்பணிகளை ஆற்றுவதில் வேண்டும் என்பதை வரையறுக்கலாம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படி அமர்த்தப்பட்ட ஆய்வாளர் எவரும், ஒரு நிறுவனம் தொடர்பாக இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் எவையும் நிறைவேற்றப் பட்டுள்ளனவா என்பதைக் கண்டறியும் நோக்கத்திற்காக—

(அ) தான் தேவையெனக் கருதலாகும் தகவலைத் தருமாறு பணி அமர்த்துநரை வேண்டுகுத்தலாம் ;

(ஆ) தகுமான அனைத்து நேரத்திலும் அந்த நிறுவனத்திற்குள் அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய வளாகம் எதிலும் நுழையலாம் மற்றும் அதன் பொறுப்பைக் கொண்டிருப்பவராகக் காணப்படுகிற எவரையும் விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர்களின் வேலையமர்த்தப் பற்றிய பதிவேடுகள் மற்றும் பிற ஆவணங்கள் எவற்றையும் பரிசீலனைக்காக தம்முன் முன்னிலைப்படுத்துமாறு வேண்டுகுத்தலாம் ;

(இ) மேற்சொன்ன நோக்கங்களில் எவற்றுடனும் தொடர்புடைய பொருட்பாடு எதையும் பொறுத்து, பணியமர்த்துநரை, அவருடைய முகவரை அல்லது வேலையாளை அல்லது அந்த நிறுவனத்தை அல்லது அதனுடன் தொடர்புடைய மனையிடம் எதனையும் பொறுப்பில் கொண்டுள்ளதாகக் காணப்படுகிற பிற நபர் எவரையும் அல்லது அந்த நிறுவனத்தின் விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவராக இருக்கிற அல்லது இருந்திருப்பதாக ஆய்வாளர் நம்புவதற்குத் தகுமான காரணம் பெற்றுள்ள நபர் எவரையும் விசாரணை செய்யலாம் ;

(ஈ) நிறுவனம் தொடர்பாக இந்தச் சட்டத்தின்படி பேணிவரப்படும் பதிவேடு எதிலிருந்தும் அல்லது பிற ஆவணங்கள் எவற்றிலிருந்தும் படிகள் எடுக்கலாம் அல்லது எடுகுறிப்புகள் எடுக்கலாம் ;

(உ) வகுத்துரைக்கப்படும் பிற அதிகாரங்களைச் செலுத்தலாம்.

(3) ஆய்வாளர் ஒவ்வொருவரும், இந்தியத் தண்டனைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1860 இன் பிரிவு 21 இன் பொருளின்படி ஓர் அரசுப் பணியாளராகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும். 45/1860

(4) உட்பிரிவு (2) இன்படி பதிவேடு அல்லது பிற ஆவணம் எதனையும் முன்னிலைப்படுத்துமாறு செய்ய அல்லது தகவல் எதனையும் கொடுக்குமாறு ஆய்வாளர் ஒருவரால் வேண்டுகுத்தப்படுகிற நபர் எவரும் அவ்வாறு செய்வதற்கு சட்டப்படி கட்டுப்பாட்டவராவார்

9. பணியமர்த்துநர் எவரும், பிரிவு 4 இன் அல்லது பிரிவு 5 இன் அல்லது பிரிவு 7 இன் வகையங்களை அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றையும் மீறினால், அவர் ஆயிரம் ரூபாய் வரை நீடிக்கலாகும் அபராதம் விதித்துத் தண்டிக்கப்படத்தக்கவராவார். தண்டனை.

10. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்று ஒரு நிறுவனத்தினால் செய்யப்பட்டிருக்கிறவிடத்து, அந்தக் குற்றச்செயல் செய்யப்பட்ட நேரத்தில் அந்த நிறுவனத்தின் அலுவலை நடத்துவதற்கு அந்த நிறுவனத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும் அதற்குப் பொறுப்பாக இருந்தவருமான நபர் ஒவ்வொருவரும், அதோடு அந்த நிறுவனம், அந்தக் குற்றச்செயலை செய்துள்ளதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும் ; மற்றும் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கும் தண்டிக்கப்படுவதற்கும் ஆளாதல் வேண்டும் ; நிறுவனங்களால் செய்யப்படும் குற்றச்செயல்கள்.

வரம்புரையாக :—இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அத்தகைய நபர் எவரையும், அந்தக் குற்றச்செயலானது, அவருக்குத் தெரியாமலேயே செய்யப்பட்டது அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு உரிய கவனம் அனைத்தையும் அவர் செலுத்தினார் என்று அவர் மெய்ப்பிப்பாராயின், இந்தப் பிரிவில் வகைசெய்யப்பட்டுள்ள தண்டனை எதற்கும் ஆளாகுதல் ஆகாது.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருந்து அந்தக் குற்றச்செயல் அந்த நிறுமத்தின் இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலரின் இசைவுடனோ மறைமுக ஆதரவுடனோ செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அல்லது அவர்பாலுள்ள அசட்டை எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாயிருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுமிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலருங்கூட அத்தகைய குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அதற்கிணங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்கும் தண்டிக்கப்படுவதற்கும் ஆளாவார்.

(3) இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக,—

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூட்டுறமம் எதுவும் என்று பொருள்படும்; மற்றும் ஒரு நிறுவகத்தை அல்லது தனிநபர்களின் பிற கழகத்தை உள்ளடக்கும்; மற்றும்

(ஆ) “இயக்குநர்” என்பது, ஒரு நிறுவகம் தொடர்பாக அந்த நிறுவகத்தின் ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

குற்றச்செயல்களை
விசாரணைக்கு
எடுத்துக்
கொள்ளுதல்.

11. (1) பெருநகர் குற்றவியல் நடுவரின் நீதிமன்றத்திற்கு அல்லது முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவரின் நீதிமன்றத்துக்கு கீழமைந்த நீதிமன்றம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றச்செயல் எதனையும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதலாகாது.

(2) குற்றச்செயல் செய்யப்பட்டிருப்பதாகச் சொல்லப்படுகிற தேதியிலிருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் அதுபற்றி முறையீடு செய்யப்பட்டிருந்தாலன்றி, இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் ஒன்றை நீதிமன்றம் எதுவும் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளுதலாகாது.

இந்தச்
சட்டத்திற்கு
முரணாக உள்ள
சட்டங்கள்
மத்தும் உடன்பாடு
களின் செல்திறம்.

11. (1) இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்கள் அல்லது அதன்படி வகுக்கப்பட்ட விதி எதுவும், பிற சட்டம் எதிலும் அல்லது இந்தச் சட்டம் செல்லாற்றலுக்கு வருவதற்கு முன்போ பின்போ செய்யப்பட்ட தீர்வம், உடன்பாடு, ஏற்பாடு அல்லது ஒப்பந்தம் எதனின் வரையறைகளில், அதற்கு முரணாக அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும் செல்திறம் உடையது ஆகும்:

வரம்புரைக்க:—அத்தகைய சட்டம், தீர்வம், உடன்பாடு, ஏற்பாடு அல்லது பணி ஒப்பந்தம் எதனிடையிலும், விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் ஒருவர் இந்தச் சட்டத்தின்படி அவர் உரிமை கொண்டவராய் இருந்திருக்கக் கூடியதைக் காட்டிலும் மிகுந்த அளவில் நன்மையளிக்கிற பொருட்பாடு எதனையும் பொறுத்த நலப்பயன்களுக்கு உரிமை கொண்டவராவார்; விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் இந்தச் சட்டத்தின்படி பிறபொருட்பாடுகள் பொறுத்து நலப்பயன்களைப் பெறுவதற்கு அவர் உரிமைகொண்டவராயிருந்த போதிலும், அந்தப்பொருட்பாடு பொறுத்து மிகுந்த அளவிலான நலப்பயன்களுக்கும் தொடர்ந்து உரிமை கொண்டவராவார்.

(2) இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி அவர் உரிமை கொண்டவராயிருக்கக்கூடியதைக் காட்டிலும் மிகுந்த அளவில் அவருக்கு நன்மைப்பயப்பதான பொருட்பாடு எதனையும் பொறுத்த உரிமைகளை அல்லது சிறப்புரிமைகளை அவருக்கு வழங்குவதற்கு தன் பணிக்கமர்த்து நருடன் விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிவோர் உடன்பாடு எதையும் செய்து கொள்வதிலிருந்து தடை செய்யாது.

விதிகள்
வகுப்பதற்கு
அதிகாரம்.

12. (1) மையஅரசாங்கமானது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும் மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப் பாங்கிற்கு குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள்—

(அ) பிரிவு 4இன்படி விற்பனை ஊக்குவிப்பு பணிபுரிபவர் ஒருவருக்கு அளிக்கப்படலாகும் விடுப்பின் வகைகளுக்கு,

(ஆ) பிரிவு 5இன்படி வழங்கப்படும் பதவியமர்த்தக் கடிதத்தின் படிவத்திற்கு,

(இ) பிரிவு 7இன்படி பதிவேடுகளும் பிற ஆவணங்களும் வைத்து வரப்படும் மற்றும் பேணிவரப்படவேண்டிய மற்றும் அத்தகைய பதிவேடுகளும் பிற ஆவணங்களும் வைத்துவரப்படலாகும் மற்றும் பேணிவரப்படலாகும் முறைக்கு,

(ஈ) வகுத்துரைக்கப்படும் அல்லது வகுத்துரைக்கப்படலாகும் பிற பொருட்பாடுகள் எவற்றுக்கும்

வகைசெய்யலாம்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடியவிரைவில், நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும் அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற் பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்கள் கொண்ட காலஅளவுக்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும், மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத் தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்துவரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதில் இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும். அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப் பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.